

Họ và tên: Vũ Minh Anh

MSV: 24061062

BÀI TẬP 2: Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

Chủ đề: Hợp đồng điện tử trong pháp luật thương mại Việt Nam

I. Tổng quan tài liệu

1. Khái niệm và vai trò của hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử được hiểu là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu và có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng truyền thống nếu đáp ứng các điều kiện về tính toàn vẹn và xác thực (kyta.fpt.com).

Trong nền kinh tế số, hợp đồng điện tử giúp:

- Rút ngắn thời gian giao kết
- Giảm chi phí giao dịch
- Mở rộng giao dịch xuyên biên giới ([ASL LAW](#))

2. Các vấn đề pháp lý đặt ra

Một số nghiên cứu cho thấy:

- Hợp đồng điện tử vẫn phải tuân theo nguyên tắc thống nhất ý chí của pháp luật hợp đồng truyền thống ([ResearchGate](#))
- Vấn đề hiệu lực của điều khoản mẫu trong thương mại điện tử còn nhiều tranh cãi ([Tap chí Khoa học VNU](#))
- Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng điện tử cần được quy định rõ ràng hơn ([Scholar DLU](#))

Ngoài ra, các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng việc tự động hóa hợp đồng (smart contract) đặt ra thách thức về tính pháp lý và kiểm soát rủi ro ([arXiv](#))

3. Thực tiễn tại Việt Nam

Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng hợp đồng điện tử. Đến năm 2024 đã có hàng trăm nghìn hợp đồng điện tử được xác thực và sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực (vietnamnews.vn).

Tuy nhiên, vẫn tồn tại các hạn chế:

- Hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ

- Quy định pháp luật chưa hoàn thiện
- Rủi ro về bảo mật và xác thực thông tin

II. Bảng tổng hợp tài liệu

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Nội dung chính	Độ tin cậy	Đánh giá
1	Hanoi Law Review (2021) (ResearchGate)	Bài báo khoa học	Smart contract và pháp luật VN	Rất cao	Tác giả chuyên ngành luật, có phân tích học thuật
2	VNU Journal of Science (2024) (Tap chí Khoa học VNU)	Bài báo khoa học	Điều khoản mẫu trong TMĐT	Rất cao	Tạp chí uy tín, có phản biện
3	Bài PDF điều kiện hiệu lực HĐĐT (Scholar DLU)	Bài báo khoa học	Điều kiện hiệu lực	Cao	Có phân tích pháp lý rõ
4	VJOL – E-commerce law (Vietnam Journals Online)	Bài báo khoa học	Hoàn thiện pháp luật TMĐT	Cao	Nguồn học thuật Việt Nam
5	Validation framework e-contract (arXiv)	Bài báo quốc tế	Xác thực hợp đồng điện tử	Rất cao	Nghiên cứu khoa học quốc tế
6	Smart contract overview (arXiv)	Bài báo quốc tế	Tổng quan smart contract	Rất cao	Trích dẫn nhiều
7	Automatic contract checking (arXiv)	Bài báo quốc tế	Kiểm tra hợp đồng	Cao	Phương pháp rõ ràng
8	FPT e-contract article (kyta.fpt.com)	Website chuyên ngành	Quy định mới VN	Trung bình–cao	Nguồn doanh nghiệp

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Nội dung chính	Độ tin cậy	Đánh giá
9	ASL Gate article (ASL LAW)	Website chuyên ngành	Lợi ích hợp đồng điện tử	Trung bình	Phân tích tổng quan
10	Vietnam News (vietnamnews.vn)	Báo chí	Thực tiễn áp dụng	Trung bình	Thông tin cập nhật

III. Đánh giá độ tin cậy nguồn

1. Tiêu chí đánh giá

- Tác giả: chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu
- Cơ quan xuất bản: tạp chí khoa học, trường đại học
- Phương pháp nghiên cứu: phân tích, so sánh, thực nghiệm
- Trích dẫn: số lượng và mức độ sử dụng
- Tính cập nhật: năm xuất bản

2. Nhận xét chung

- Nguồn bài báo khoa học (journal, arXiv, VNU...) có độ tin cậy cao nhất
- Nguồn website chuyên ngành phù hợp để cập nhật thực tiễn
- Nguồn báo chí dùng để minh họa tình hình thực tế

IV. Tài liệu tham khảo

- Nam, D.G. & Dao, K.T. (2021) *Smart contract under Vietnamese contract law*. Hanoi Law Review.
- Trần Thị Thu Phương (2024) *Hiệu lực điều khoản theo mẫu trong TMĐT*. VNU Journal of Science.
- (2023) *Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng điện tử*.
- (2022) *Perfection of law on e-commerce in Vietnam*. VJOL.
- Godbole, S. et al. (2025) *Validation framework for e-contract*. arXiv.

- Zheng, Z. et al. (2019) *Smart contract overview*. arXiv.
- Bonifacio, A.L. (2018) *Automatic contract checking*. arXiv.
- FPT (2025) *E-contracts in Vietnam*.
- ASL Gate (2025) *Electronic contracts in Vietnam*.
- Vietnam News (2024) *Electronic contracts in digital economy*.